P U T U S A N
Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama lengkap	:	**M. Ridwan D. Samsu Lubis als Ucok;**
2.	Tempat lahir	:	Medan;
3.	Umur/tanggal lahir	:	54 Tahun / 14 September 1969;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jalan Gunung Sibayak No.15 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Tidak Bekerja;

Terdakwa M. Ridwan D. Samsu Lubis als Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.RIDWAN D.SAMBU LUBIS als UCOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narotika " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dalam bentuk tanaman yaitu ganja,", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa M.RIDWAN D.SAMSU LUBIS als UCOK dengan pidana penjara selama ……. *tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara,*

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram,

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong.

Dirampas untuk Dimusnahkan,

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memberikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan lisan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa M. Ridwan D. Samsu Lubis Als Ucok pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Gaharu Gang Langgar Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya dipinggir rel atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. "***Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***" berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa M. Ridwan D. Samsu Lubis Als Ucok didatangi oleh anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepolisian Polrestabes Medan (saksi Hengky Afriandi Gultom) yang menyamar dan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan “mau membeli paket Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari bungkusan plastic klip kecil yang disimpan terdakwa didalam saku baju yang dipakai terdakwa untuk dituangkan kedalam plastik klip kecil yang kosong namun anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Hengky Afriandi Gultom, saksi Petrus Sitepu, saksi Samuel Jackson Purba) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dari tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.1481/NNF/2024 tertangggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram milik terdakwa atas nama M. Ridwan D. Samsu Lubis Als Ucok yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama M. Ridwan D. Samsu Lubis Als Ucok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa M. Ridwan D. Samsu Lubis Als Ucok pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Gaharu Gang Langgar Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya dipinggir rel atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. “***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***” berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa M. Ridwan D. Samsu Lubis Als Ucok didatangi oleh anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Hengky Afriandi Gultom) yang menyamar dan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan "mau membeli paket Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari bungkusan plastic klip kecil yang disimpan terdakwa didalam saku baju yang dipakai terdakwa untuk dituangkan kedalam plastik klip kecil yang kosong namun anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Hengky Afriandi Gultom, saksi Petrus Sitepu, saksi Samuel Jackson Purba) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dari tangan kiri terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut.. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.1481/NNF/2024 tertangggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram milik terdakwa atas nama M. Ridwan D. Samsu Lubis Als Ucok yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama M. Ridwan D. Samsu Lubis Als Ucok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Petrus Sitepu dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan Tim saksi yang bernama Hengki Afriandy Gultom, Samuel Jackson Purba dan Dani Dizky M. terhadap Terdakwa yang bernama M. Ridwan D. Samsu Lubis als. Ucok.
- Bahwa saksi bersama dengan tim saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa an. M. Ridwan D. Samsu Lubis als. Ucok pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Gaharu Gg. Langgar Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di pinggiran rel.
- Bahwa adapun sebabnya hingga saksi bersama dengan tim saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa an. M. Ridwan D. Samsu Lubis als. Ucok dikarenakan tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa an. M. Ridwan D. Samsu Lubis als. Ucok adalah berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong.
- Bahwa sasksi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari tangan kanan Terdakwa dan satu bungkus plastik klip kecil kosong dari tangan kiri tersangka.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa M. Ridwan D. Samsu Lubis als. Ucok memiliki sabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun ijin memiliki, menyimpan ataupun menjualkan narkotika jenis Sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya.

2. Hengki Afriandy Gultom dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan Tim saksi yang bernama Petrus Sitepu, Samuel Jackson Purba dan Dani Dizky M. terhadap Terdakwa yang bernama M. Ridwan D. Samsu Lubis als. Ucok.
- Bahwa saksi bersama dengan tim saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa an. M. Ridwan D. Samsu Lubis als. Ucok pada hari Kamis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Gaharu Gg. Langgar Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di pinggiran rel.

- Bahwa adapun sebabnya hingga saksi bersama dengan tim saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa an. M. Ridwan D. Samsu Lubis als. Ucok dikarenakan tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa an. M. Ridwan D. Samsu Lubis als. Ucok adalah berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong.
- Bahwa sasksi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari tangan kanan Terdakwa dan satu bungkus plastik klip kecil kosong dari tangan kiri tersangka.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa M. Ridwan D. Samsu Lubis als. Ucok memiliki sabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun ijin memiliki, menyimpan ataupun menjualkan narkotika jenis Sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa **M. Ridwan D. Samsu Lubis als. Ucok** pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya terdakwa dihadapkan sehubungan dengan penangkapan terhadap dirinya.
- Bahwa terdakwa mengaku pernah dihukum atas perkara tindak pidana Narkotika pada Tahun 2015, dimana terdakwa dihukum selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan melalui Pengadilan Negeri Medan.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Gaharu Gg. Langgar Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di pinggiran rel.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian sipil dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan dimana terdakwa ditangkap dikarenakan tertangkap tangan memiliki narkotika jenis Sabu.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun pemilik dari barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari tangan kanan terdakwa dan satu bungkus plastik klip kecil kosong dari tangan kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan dapatkan dari seorang laki - laki tidak dikenal di Kampung Kubur Medan, dimana sabu tersebut terdakwa membeli darinya dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibeli pada sore hari tadi sekira pukul 16.00 wib.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak ataupun ijin untuk memiliki, menyimpan dan menjualkan Narkotika dengan jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram,
- (satu) bungkus plastik klip kecil kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa M. Ridwan D. Samsu Lubis Als Ucok didatangi oleh anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Hengky Afriandi Gultom) yang menyamar dan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan “mau membeli paket Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari bungkusan plastic klip kecil yang disimpan terdakwa didalam saku baju yang dipakai terdakwa untuk dituangkan kedalam plastik klip kecil yang kosong namun anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Hengky Afriandi Gultom, saksi Petrus Sitepu, saksi Samuel Jackson Purba) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dari tangan kiri terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa M. Ridwan D. Samsu Lubis als. Ucok memiliki sabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti : 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram milik terdakwa atas nama M. Ridwan D. Samsu Lubis Als Ucok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atay menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa M. Ridwan D. Samsu Lubis als Ucok selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*), dimana identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan maupun dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat secara jasmani serta rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dengan demikian, tentang ”Setiap Orang” telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atay menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "Melawan Hukum" lebih luas daripada "Tanpa Hak", namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, elemen unsur "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa ”*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”;

Menimbang, bahwa terkait Narkotika bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa M. Ridwan D. Samsu Lubis Als Ucok didatangi oleh anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Hengky Afriandi Gultom) yang menyamar dan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan “mau membeli paket Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari bungkusan plastic klip kecil yang disimpan terdakwa didalam saku baju yang dipakai terdakwa untuk dituangkan kedalam plastik klip kecil yang kosong namun anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Hengky Afriandi Gultom, saksi Petrus Sitepu, saksi Samuel Jackson Purba) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dari tangan kiri terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa maksud tujuan Terdakwa M. Ridwan D. Samsu Lubis als. Ucok memiliki sabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa barang bukti : 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram milik terdakwa atas nama M. Ridwan D. Samsu Lubis Als Ucok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang menjual, membeli Narkotika Golongan I (satu), sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang didalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum, oleh karena itu, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ridwan D. Samsu Lubis als Ucok** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;

Dirampas untuk dimusnahakan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H. , Khairulludin,S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd.Yusuf, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadiri oleh Terdakwa dipersidangan.

Hakim-Hakim Anggota .	Hakim Ketua,
M. Nazir, S.H., M.H.	Nani Sukmawati, S.H., M.H
Khairulludin,S.H, M.H.	

Panitera Pengganti,

Mhd.Yusuf, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)